بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

تعليمة رقم 04-2024 المؤرخة في 24 نوفمبر 2024، تتعلق بالتحويلات الإلكترونية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى. — تطبيقا لأحكام المادة 32 من النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم 1446 الموافق لـ 24 يوليو 2024 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، فإن الغرض من هذه التعليمة هو تحديد العناية الواجبة المطلوبة من البنوك، المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، المشار إليها فيما يلي بالمؤسسات المالية، فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية الوطنية والعابرة للحدود، فضلاً عن المدفوعات التسلسلية ومدفوعات التغطية، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة (SWIFT، ARTS، ATCI، وما إلى ذلك) و/أو إتاحة الأموال.

تنطبق هذه العناية الواجبة أيضًا عندما تتدخل هذه المؤسسات المالية بصفة مشارك مباشر أو غير مباشر في أنظمة الدفع.

المادة 2. — يقصد، في مفهوم هذه التعليمة، ما يأتي:

أ) **"الآمر بالدفع"**: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكلف المؤسسة المالية بإجراء التحويل الإلكتروني، حتى ولو لم يكن لديه حساب مفتوح لدى المؤسسة المالية المذكورة.

ب) **"المستفيد"**: الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي يحدده المرسل (الآمر بالدفع)، باعتباره متلقي التحويل الإلكتروني.

ج) **"المؤسسة المالية للآمر بالدفع"**: المؤسسة المالية التي تبدأ التحويل الإلكتروني وتنفذ تحويل الأموال عن طريق التحويل الإلكتروني بناء على تعليمات الآمر بالدفع ونيابة عنه.

د) **"المؤسسة المالية للمستفيد"**: المؤسسة المالية التي تتلقى التحويل الإلكتروني من المؤسسة المالية للآمر بالدفع، مباشرة أو عن طريق مؤسسة مالية وسيطة، وتتيح الأموال للمستفيد.

هـ) **"المؤسسة المالية الوسيطة"**: المؤسسة المالية التي، في سلسلة أو في تغطية الدفع، تستلم وترسل تحويل إلكتروني نيابة عن المؤسسة المالية للآمر بالدفع والمؤسسة المالية للمستفيد أو مؤسسة مالية وسيطة أخرى.

و) **"الدقيقة"**: يطلق هذا المصطلح على المعلومات التي تم التحقق من صحتها؛ يتعين على المؤسسات المالية التحقق من صحة المعلومات المطلوبة عن الآمر بالدفع.

ز) **"الرقم المرجعي الوحيد للعملية "**: مجموعة من الحروف أو الأرقام أو الرموز التي تحددها المؤسسة التي تقدم خدمات الدفع وفقاً لبروتوكولات الدفع ونظام التسوية أو الرسائل المستخدم لتنفيذ التحويل الإلكتروني.

ح) **"دفع التغطية"**: تحويل إلكتروني يجمع بين رسالة دفع مرسلة مباشرة من المؤسسة المالية للآمر بالدفع إلى المؤسسة المالية للمستفيد، مع إرسال أمر الدفع (التغطية) من قبل المؤسسة المالية للآمر بالدفع إلى المؤسسة المالية للمستفيد عبر واحدة أو عدة مؤسسات مالية وسيطة.

ط) **"الدفع التسلسلي"**: سلسلة دفع متتابعة مباشرة حيث يتم إرسال التحويل الإلكتروني والرسالة المصاحبة للدفع المقابل بشكل مشترك من قبل المؤسسة المالية للآمر بالدفع إلى المؤسسة المالية للمستفيد مباشرة أو عبر واحدة أو عدة مؤسسات مالية وسيطة (على سبيل المثال، المراسلين المصرفيين).

ي) **"الإرسال بالدفعات"**: إرسال يتكون من عدد من التحويلات الإلكترونية الفردية المرسلة إلى نفس المؤسسات المالية ولكن قد تكون مخصصة لأشخاص مختلفة.

ك) "التحويل الإلكتروني": كل معاملة تتم إلكترونيًا نيابة عن الآمر بالدفع عبر مؤسسة مالية بهدف إتاحة مبلغ من المال للمستفيد من مؤسسة مالية أخرى، مع العلم أن الآمر بالدفع والمستفيد قد يشكلان نفس الشخص.

ل) "التحويل الإلكتروني الوطني": التحويل الإلكتروني الذي توجد فيه المؤسسة المالية للآمر بالدفع والمؤسسة المالية للمستفيد على التراب الوطني.

م) "التحويل البنكي العابر للحدود": التحويل الإلكتروني الذي توجد فيه المؤسسة المالية للآمر بالدفع والمؤسسة المالية للمستفيد في دولتين مختلفتين.

ن) "تدابير معقولة": الأعمال والإجراءات المتناسبة التي يجب على المؤسسات المالية تنفيذها لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتشمل هذه التدابير، من بين أمور أخرى، التحقق من دقة معلومات الآمر بالدفع والمستفيد، وإنشاء آليات مراقبة للكشف عن التحويلات الإلكترونية غير المكتملة، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ التحويلات الإلكترونية أو رفضها أو تعليقها، فضلاً عن تكوين الموظفين وإجراء عمليات تدقيق داخلية منتظمة لضمان فعالية التدابير والامتثال المستمر.

الباب الثاني: المؤسسات المالية للآمر بالدفع

المادة 3. — يجب على المؤسسات المالية للآمر بالدفع التأكد من أن جميع التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود، والتي يساوي أو يفوق مبلغها 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى أن تكون مصحوبة بما يلي:

1. المعلومات التالية حول الآمر بالدفع والتي تم التأكد من دقتها على أساس الوثائق الرسمية أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة وفقا للمادة 13 من النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 يوليو 2024 المذكور أعلاه:

أ- اللقب والاسم (الأسماء) أو الإسم الاجتماعي للآمر بالدفع؛

ب- رقم حساب الآمر بالدفع، أو في حال انعدام حساب، الرقم المرجعي الوحيد للمعاملة يسمح بتتبع المعاملة؛ و

ج- عنوان الآمر بالدفع، أو رقم هويته الوطنية، أو رقم هوية الزبون ، أو تاريخ ومكان ميلاده.

2. المعلومات التالية عن المستفيد:

أ) - اللقب والاسم (الأسماء) أو الإسم الاجتماعي للمستفيد؛ و

ب) - رقم حساب المستفيد، أو في حالة عدم وجود حساب، الرقم المرجعي الوحيد للمعاملة الذي يسمح بتتبع المعاملة.

المادة 4. — عند إرسال عدة تحويلات إلكترونية عابرة للحدود من نفس الآمر بالدفع على دفعات إلى المستفيدين، يجب أن تحتوي الدفعة على المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الآمر بالدفع ومعلومات كاملة عن المستفيدين. ويجب أن يكون من الممكن إعادة بناء مسار هذه المعلومات بالكامل في البلد المتلقي. يجب على المؤسسة المالية للآمر بالدفع تضمين رقم حساب الآمر بالدفع أو الرقم المرجعي الوحيد للمعاملة.

المادة 5. — يجب على المؤسسات المالية للآمر بالدفع التأكد من أن جميع التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود التي تقل عن السقف المنصوص عليه في المادة 3، تكون مصحوبة على الأقل بالمعلومات التالية:

أ) - اللقب والاسم، أو الإسم الاجتماعي لآمر بالدفع؛

ب) - اللقب والاسم، أو الإسم الاجتماعي للمستفيد؛

ج) - رقم حساب الآمر بالدفع والمستفيد، أو في حالة عدم وجود حساب، الرقم المرجعي الوحيد للمعاملة الذي يسمح بتتبع المعاملة.

ليس من الضروري التحقق من دقة المعلومات المطلوبة في الفقرة السابقة. ومع ذلك، يجب على المؤسسة المالية للآمر بالدفع التحقق من المعلومات المتعلقة بزبونها عندما يكون هناك شك في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة 6. — بالنسبة للتحويلات الإلكترونية الوطنية، يجب على المؤسسة المالية للآمر بالدفع التأكد من أن المعلومات المصاحبة للتحويل الإلكتروني تتضمن معلومات حول الآمر بالدفع المشار إليها في المادة 3 أعلاه،

ما لم يمكن توفير هذه المعلومات إلى المؤسسة المالية للمستفيد والسلطات المختصة من خلال وسائل أخرى.

المادة 7. — عندما تكون المعلومات المصاحبة للتحويلات الإلكترونية الوطنية متاحة للمؤسسة المالية للمستفيد والسلطات المختصة من خلال وسائل أخرى، يُطلب من المؤسسة المالية للآمر بالدفع فقط تضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية، بشرط أن يكون رقم الحساب أو هذا الرقم المرجعي يمكن من إعادة بناء مسار العملية إلى الآمر بالدفع أو المستفيد.

المادة 8. — مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذه التعليمة، يجب على المؤسسة المالية التابعة للآمر بالدفع، خلال ثلاثة (3) أيام عمل من استلام الطلب، أن توفر للمؤسسة المالية للمستفيد و/أو السلطات المختصة، عند الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالآمر بالدفع.
ووفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب إتاحة هذه المعلومات فورا للسلطة القضائية.

المادة 9. — لا يجوز للمؤسسة المالية للآمر بالدفع بأي حال من الأحوال إجراء تحويل إلكتروني إذا لم تستوفي المتطلبات المذكورة في المواد من 3 إلى 7 من هذه التعليمة.

الباب الثالث: المؤسسة المالية الوسيطة

المادة 10. — يجب على المؤسسات المالية التي تعمل كوسيط في سلسلة من التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالآمر بالدفع والمستفيد تظل مرتبطة بالكامل بالتحويل الإلكتروني.

المادة 11. — في حالة وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المطلوبة حول الآمر بالدفع أو المستفيد، المضمنة في التحويل الإلكتروني العابر للحدود مع التحويل الإلكتروني الوطني المقابل، يتعين على المؤسسة المالية الوسيطة الاحتفاظ لمدة خمسة (05) سنوات على الأقل بالمعلومات الواردة من المؤسسة المالية للآمر بالدفع أو من مؤسسة مالية وسيطة أخرى، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

المادة 12. — يجب على المؤسسات المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة، تتطابق مع المعالجة من البداية إلى النهاية، من أجل تحديد التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالدفع أو المستفيد.

المادة 13. — يجب على المؤسسات المالية الوسيطة وضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر تحدد ما يلي:
- شروط تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات الإلكترونية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالدفع أو المستفيد، و
ب. التدابير الواجب اتخاذها في هذه الحالات.

الباب الرابع: المؤسسة المالية للمستفيد

المادة 14. — يجب على المؤسسة المالية للمستفيد اتخاذ تدابير معقولة، بما في ذلك المراقبة البعدية أو وقت التنفيذ حيثما أمكن ذلك، لاكتشاف التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة عن الآمر بالدفع أو المستفيد.

المادة 15. — بالنسبة للتحويلات الإلكترونية العابرة للحدود التي يساوي أو يفوق مبلغها 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، إذا لم يتم التأكد من هوية المستفيد مسبقًا، يجب على المؤسسة المالية للمستفيد التأكد من دقة المعلومات الخاصة بالمستفيد المشار إليها في النقطة 2 من المادة 3 من هذه التعليمة. يجب أن يتم هذا التأكد على أساس الوثائق الرسمية أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة وفقا للمادة 13 من النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 يوليو 2024 المذكور أعلاه.

المادة 16. — يجب على المؤسسة المالية للمستفيد التأكد من أن جميع التحويلات الإلكترونية الواردة العابرة للحدود والتي تقل عن سقف 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، تتضمن المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الآمر بالدفع.

المادة 17. — يجب على المؤسسة المالية للمستفيد وضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر تحدد ما يلي:

أ. شروط تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات الإلكترونية التي لا تتضمن المعلومات المطلوبة عن الآمر بالدفع أو المستفيد،
ب. الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات.

الباب الخامس: مسؤولية المؤسسات المالية للآمر بالدفع والمستفيد والمؤسسات المالية الوسيطة

المادة 18. — بموجب أحكام المادة 25 من النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 يوليو 2024 المذكور أعلاه، يجب على المؤسسات المالية إخطار خلية معالجة الإستعلام المالي "CTRF" فورًا عن جميع التحويلات الإلكترونية أو محاولات التحويلات الإلكترونية المشبوهة.
وفي هذا الصدد، يجب على المؤسسات المالية أن تنظر في غياب أو عدم كفاية المعلومات عن الآمر بالدفع أو المستفيد كعامل خطر أساسي عند تقييم ما إذا كان التحويل الإلكتروني مشبوهًا، وبالتالي يجب عليها التبليغ عن ذلك إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

المادة 19. — على المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع المعلومات التي تم جمعها حول الآمر بالدفع والمستفيد لمدة خمس (05) سنوات على الأقل بعد تنفيذ العملية، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما المادة 21 من النظام رقم 24-03 بتاريخ 24 يوليو 2024 المذكور أعلاه.

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 20. — دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية، يجب على المؤسسات المالية أن تتزود بنظام آلي وفعال ومناسب، يسمح باكتشاف العمليات المرتبطة بالأشخاص أو الكيانات أو المجموعات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية. ويجب أن يضمن هذا النظام، في جميع الأحوال، تطبيق إجراءات التجميد والحظر على أي عملية تدخل في نطاق هذه الإجراءات، وذلك وفقاً للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

المادة 21. — يستثنى من نطاق تطبيق هذه التعليمة:

- التحويلات والتسويات بين المؤسسات المالية التي تعمل لحسابها الخاص كآمر بالدفع أو مستفيد؛
- التحويلات المصاحبة لدفع مشتريات السلع والخدمات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان أو الخصم أو الدفع المسبق، بشرط أن يكون رقم هذه البطاقة مرافقا لجميع التحويلات المعنية.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا الاستثناء عند استخدام هذه البطاقات لإجراء التحويلات الإلكترونية من شخص لآخر؛ وفي هذه الحالة، تنطبق هذه الأحكام تلقائيًا.

المادة 22. — يُعرِض عدم الالتزام بأحكام هذه التعليمة للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.

المادة 23. — تسري أحكام هذه التعليمة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

المحافظ

صالح الدين طالب